



PUTUSAN

Nomor 12352 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK**;
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/20 Juni 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025, penahanan terhadap Anak ditanggguhkan sejak tanggal 14 Juli 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 21 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak pelaku segera ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong baju warna hitam;
 2. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 3. 1 (satu) potong celana panjang jins;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Arm tanggal 5 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan Tindakan Perawatan dalam bentuk Rehabilitasi Sosial di LPKS Sentra Tumou Tou Manado selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Winda Marsela Anthoni diwakili ayahnya Saksi Darmon Anthoni sebesar Rp4.536.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang jins;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/PID.ANAK/2025/PT MND tanggal 23 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2025/PN Arm tanggal 5 Agustus 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Winda Marsela Anthoni diwakili ayahnya saksi Darmon Anthoni sebesar Rp4.536.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jins;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid-Anak/2025/PN Arm yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 6 Oktober 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara pada tanggal 26 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu dan dijatuhkan pidana yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dimana persetujuan antara Anak dengan Anak Korban tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman kekerasan, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan mengajak Anak Korban ke SMP 2 Mubune dan kemudian melakukan persetujuan adalah upaya bujuk rayu Anak hingga terjadi persetujuan, dengan demikian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:
 - Bahwa pada bulan November 2023, Anak bersama Anak Korban dan Anak Saksi mendatangi SMP 2 Mubune pada malam hari, selanjutnya mereka bertiga masuk ke dalam salah satu ruangan lalu Anak Saksi keluar dari ruangan sehingga hanya Anak dan Anak Korban berada di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya Anak dan Anak Korban melakukan persetujuan, setelah selesai, Anak keluar dari ruangan, lalu Anak Saksi masuk ke dalam ruangan tempat Anak Korban berada yang kemudian juga melakukan persetujuan dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024, Anak bersama Anak Korban dan Anak Saksi beserta Juan mendatangi SMP 2 Mubune pada malam hari. Sesampainya di sekolah tersebut, Anak Korban dan Anak masuk ke dalam salah satu ruangan di sekolah tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Juan masuk ke ruangan lainnya. Di dalam ruangan tersebut, selanjutnya Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama beberapa saat;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan cermat oleh *judex facti* yang pada pokoknya menyatakan adanya persamaan kehendak antara Anak dengan Anak Korban dalam kedua peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/20/1/2024/Rs. Bhay tanggal 11 Januari 2024 perihal Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban, ditandatangani oleh dr. Youla Rindengan, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam tiga, lima, tujuh, sebelas dan dua belas sesuai arah jarum jam;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan pembedaan yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa ketentuan pembedaan yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah pembedaan bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka terhadap Anak selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, namun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor

K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda yang dijatuhkan diganti dengan pelatihan kerja;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan memperbaiki putusan *judex facti in casu* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/PID.ANAK/2025/PT MND tanggal 23 September 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Arm tanggal 5 Agustus 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/PID.ANAK/2025/PT MND tanggal 23 September 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor

K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Arm tanggal 5 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **19 Desember 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Hamsurah, S.H., M.H.

Sutarjo, S.H., M.H.